Autoridad Nacional del Agua
Firmado digitalmente por COLMENARES FAÑAÑAN Mauricio FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/12/2024 11:21:59

CUT: 237538-2024

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0249-2024-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL

Jayanca, 27 de diciembre de 2024

VISTO:

Con Oficio N° 187 - 2024/JUSHM MOTUPE-CLASE B, por el cual el Presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe – Clase B remite el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica y la Propuesta de la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica menor para el año 2025 para su aprobación correspondiente; y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al numeral 4) del artículo 15° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones, elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el derecho de uso de agua, valores que deben ser aprobados por Decreto Supremo; así como, aprobar las tarifas por uso de la infraestructura hidráulica, propuestas por los operadores hidráulicos;

Que, la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 en su artículo 90º dispone que los titulares de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y eficiente del recurso mediante el pago entre otros, el de Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor;

Que, el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, en su Capítulo IV del Título VI establece las disposiciones relacionadas a las tarifas por el uso del agua, los cuales comprenden Tarifa por Utilización de la Infraestructura Hidráulica mayor y menor; Tarifa por el Servicio de Distribución del Agua en los usos sectoriales y Tarifa por Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas;

Que, de conformidad a lo establecido en el Capítulo V del Título II del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, los operadores de infraestructura hidráulica son responsables de la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica a su cargo con arreglo al Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica aprobado por la Autoridad Nacional del Agua; así mismo en el artículo 35° del reglamento se establece las responsabilidades de los operadores de la infraestructura hidráulica, siendo entre otras las siguientes: efectuar la cobranza de las tarifas establecidas en la Ley, por los servicios que prestan; recaudar de los usuarios a los que prestan servicios, las retribuciones económicas por el uso del agua, las que transfieren íntegramente a la Autoridad Nacional del Agua;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 88C0E7C0

Que, de conformidad con el numeral 191.1 del artículo 191° del reglamento precitado, establece que los operadores de infraestructura hidráulica presentaran a la Autoridad Nacional del Agua, la propuesta de la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica, conforme a los lineamientos técnicos y económicos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, y en los plazos que éste indique;

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 307-2015-ANA de fecha 27 de noviembre del 2015, modificado por la Resolución Jefatural N° 337-2016-ANA se establecen las disposiciones para la formulación y aprobación de las tarifas por utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor, y por monitoreo y gestión de aguas subterráneas, precisándose que las taifas se determinan mediante la aplicación de la metodología aprobada por la Autoridad Nacional del Agua, utilizando la herramienta informática SICTA "Sistema de Cálculo de Tarifas por Utilización de la Infraestructura Hidráulica Mayor y Menor y por Monitoreo o Gestión de Aguas Subterráneas, la misma que debe estar sustentada y reflejada en el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica o el Plan de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas según corresponda, que deben elaborar los operadores conforme a las disposiciones aprobadas por la Autoridad Nacional del Agua;

Que, con numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, aprobado con Resolución Jefatural N° 155-2022-ANA, prescribe que, el POMDIH es el instrumento de planificación que comprende las actividades que va ejecutar durante un año, el Operador para prestar el servicio y sirve de sustento para determinar el valor de la tarifa de acuerdo a la metodología aprobada por la Autoridad Nacional del Agua;

Que, mediante Decreto Supremo N° 015-2024-MIDAGRI se aprobaron los valores de retribución económica por el uso de agua superficial con fines agrarios a aplicarse en el año 2025, siendo el valor aprobado para la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe - Clase B en 0.0020 S/. x m^3., conforme se muestra en el Anexo N° 1 del referido dispositivo legal;

Que, el Artículo 26° del precitado Reglamento, prescribe que, el POMDIH se elabora conforme a los formatos del Anexo D y contiene los siguiente: a) Introducción, b) Objetivos, c) Metas, d) Estrategias; e) Descripción de las actividades de acuerdo a los rubros indicados en el artículo 23° del presente Reglamento. Estas actividades deberán contar con una ficha técnica en la cual se cuantifique el costo, cronograma de ejecución y otros aspectos técnicos. Las actividades propuestas en el Anexo D, será establecida de acuerdo a la propia realidad del operador;

Que, conforme a los documentos del visto, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe – Clase B, como ente operador de la infraestructura hidráulica, solicita de acuerdo a su responsabilidad prescrita en el artículo 28° de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el artículo 35° numeral 35.2 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la aprobación del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica y la propuesta del valor de la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica con fines agrarios correspondiente al año 2025, donde se aprecia que se ha determinado la tarifa de agua única, mediante la aplicación de la metodología aprobada por la Autoridad Nacional de Agua, utilizando la herramienta SICTA, la misma que se sustenta en el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 2025;

Que, previo análisis y evaluación del expediente administrativo, y conforme al Informe Técnico N° 0170-2024-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL/ACM, se recomienda aprobar el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 2025, cuyo cumplimiento de metas deberá ser supervisado por la Administración Local de Agua Motupe Olmos La Leche en el marco de sus funciones, quedando obligado el operador a remitir trimestralmente a la ALA el cuadro de ejecución física y financiera, según los formatos del Anexo D-3 de la Resolución Jefatural N° 155-2022-ANA; así como aprobar el valor de la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica menor que deberán abonar los usuarios por los servicios de suministro de agua superficial con

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 88C0E7C0

fines agrarios de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe – Clase B, cuyo valor determinado y aprobado utilizando la herramienta SICTA es de S/ 0.0272639 por metro cúbico;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29338 "Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, y lo establecido en la Resolución Jefatural N° 155-2022-ANA, concordante con las funciones establecidas en el artículo 48° inciso l) del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 2025, presentado por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe – Clase B, cuyo presupuesto clasificado por rubros se detalla a continuación:

Ítems	RUBROS	MONTO PRESUPUESTADO (S/.)
1	Operación de la Infraestructura hidráulica	301,433.90
2	Mantenimiento de la Infraestructura hidráulica	69,380.00
3	Desarrollo de la Infraestructura hidráulica	30,150.00
4	Gestión Administrativa para la prestación del servicio	174,563.55
5	Conservación y protección de los recursos hídricos	11,949.58
6	Prevención de Riesgos contra daños de la infraestructura hidráulica y el medio ambiente	3,300.00
7	Sensibilización, capacitación y comunicación para el Aprovechamiento eficiente del agua.	200.00
TOTAL		**590,977.03**

ARTÍCULO 2°.- Precisar que la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe – Clase B queda obligada a presentar trimestralmente a la Administración Local de Agua Motupe Olmos La Leche, el cuadro de ejecución física y financiera, según los formatos del Anexo D-3 que forma parte de la Resolución Jefatural N° 155-2022-ANA, previa aprobación del consejo directivo.

ARTÍCULO 3°.- Precisar que de conformidad a sus funciones la Administración Local de Agua Motupe Olmos La Leche procederá a la supervisión del cumplimiento de las metas del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica de acuerdo al cronograma establecido, a las cuales se aplica la tarifa de agua que se aprueba mediante la presente, dando cuenta a la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla.

ARTÍCULO 4°.- Aprobar el valor de la **Tarifa por Utilización de la Infraestructura Hidráulica Menor - TUIHME para el año 2025** que abonarán los usuarios del ámbito de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe – Clase B, por los servicios de suministro de agua superficial con fines agrarios, cuyo valor es de S/ **0.02726393** por metro cúbico.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 88C0E7C0

ARTÍCULO 5.- Aprobar el formato del Recibo Único por Uso del Agua, cuya aplicación es obligatoria por parte de la Junta de Usuarios Hidráulico Menor Motupe – Clase B, a través del cual se recaudarán todos los pagos a los que están obligados los usuarios a los que presta servicios, según anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 6.- Disponer que la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe – Clase B proceda a la emisión de los Recibos Únicos por Uso del Agua, en los cuales se deberá consignar de manera desagregada los importes que deben cancelar los usuarios por concepto de: Retribución Económica por el uso del agua, Tarifa por Utilización de la Infraestructura Hidráulica Menor y Aportes Voluntarios, según los valores en soles por metro cúbico que se detallan a continuación:

ORGANIZACIÓN DE USUARIOS	VALOR S/ X m³				COSTO POR HORA DE AGUA S/.
	TUIHME	Retribución económica	J.N.U.D.R.P. (Aporte voluntario)	TOTAL	
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR MOTUPE - CLASE B	0.02726393	0.002	0.00027264	0.02953657	17.00

ARTÍCULO 7.- Disponer que la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe – Clase B, bajo responsabilidad, efectúe la cobranza de los importes establecidos en el artículo precedente y transfiera diariamente los ingresos recaudados a través del Recibo Único, a las cuentas bancarias de las instituciones correspondientes.

ARTÍCULO 8.- Establecer que el incumplimiento de pago de la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica faculta al operador de infraestructura hidráulica a efectuar la suspensión de servicio de suministro de agua. Asimismo, el incumplimiento de pago de la tarifa por la causal contenida en el numeral 1 del artículo 72° de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos dará lugar a la revocatoria del derecho por uso de agua.

ARTÍCULO 9.- Notificar la presente resolución a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe – Clase B y a las Comisiones de Usuarios que la conforman; y remitir por correo electrónico a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua y a la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla, disponiéndose su publicación en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua, conforme a ley.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

MAURICIO COLMENARES FAÑAÑAN
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA(E)
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOTUPE OLMOS LA LECHE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 88C0E7C0